

1501226-90.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167559/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 18623795 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1725/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2167559 - 01º D.P. TABOÃO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501226-90.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501226-90.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167559/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 18623795 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1725/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2167559 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANILO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu, DANILO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Narrou na denúncia, que que no dia 21 de junho de 2021, por volta das 17h, Rua Matilde de Abreu, nº 165, Pq Pinheiros, nesta cidade e comarca, DANILO DOS SANTOS, qualificado a fls. 35/36, trazia consigo e efetivamente vendia, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de crack, 91 (noventa e uma) porções de cocaína e 87 (oitenta e sete) porções de maconha, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 134/137).

O réu foi regularmente notificado (fl. 179), foi nomeada defensora, que apresentou Defesa Preliminar (fls. 185/187).

A denúncia foi recebida aos 9 de dezembro de 2021 (fls. 195/198).

Realizada audiência de instrução, foram inquiridas três testemunhas. Em seguida o acusado foi interrogado.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 18/22; auto de exibição e apreensão de fls. 23/24; laudo de constatação de fls. 28/30; fotografia (fls. 31/32); laudo pericial definitivo de fls. 216/218; e da prova oral produzida nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial militar, GILSON ALVES DE ALMEIDA, declarou: "Que exercia sua função pública no policiamento ostensivo motorizado pelas imediações do bairro Parque Pinheiros, quando visualizou um casal de transeuntes, sendo que o homem segurava uma sacola plástica preta, e ao visualizar a viatura policial mostrou-se desconfortável e tentou mudar o itinerário. Que diante da fundada suspeita, motivada pelo comportamento do casal, deliberou por abordá-los para busca pessoal e pesquisa criminal. Realizada a diligência, localizou no interior da sacola plástica do abordado, 91 papérolas de COCAÍNA; 87 trouxinhas de MACONHA e 5 "pedras" de CRACK, mais uma folha com anotações que faziam referência ao tráfico e a quantia de R\$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS) em cédulas diversas. Com a abordada foram encontradas, dentro de uma pochete, 4 (QUATRO) "pedras" de CRACK. Que indagados, DANILO admitiu que havia retirado as drogas no bairro Butantã na cidade de S. Paulo, com um indivíduo desconhecido de vulgo "VEIO", e entregaria a um indivíduo também desconhecido que trajava blusa vermelha e calça preta, na praça do Campo Limpo na cidade de São Paulo. Que DANILO informou ainda que receberia pelo transporte das drogas a quantia de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). Que a abordada ao ser indagada sobre as drogas encontradas em sua pochete, afirmou que eram para consumo próprio, inclusive, havia feito uso de droga minutos antes com DANILO, mas desconhecia o conteúdo de sua mochila. Que diante dos indícios de crime exarou voz de prisão aos abordados, efetuou a apreensão precária das drogas e valores e conduziu os abordados perante a Autoridade Policial para que se procedesse conforme fosse de Direito." (fl. 02).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Nunca tinha visto o acusado antes. O acusado mostrou desconforto quando avistou a viatura policial. Em sede policial, a testemunha e policial militar, VINICIUS HENRIQUE HERNANDEZ TERCEIRO, declarou: "Que em companhia do também policial militar, GILSON ALVES DE ALMEIDA, policiava as imediações do bairro Parque Pinheiros, quando visualizaram um casal de transeuntes, sendo que o homem segurava uma sacola plástica preta, e ao visualizar a viatura policial mostrou-se desconfortável e tentou mudar o itinerário. Que diante da fundada suspeita deliberaram por abordá-los para busca pessoal e pesquisa criminal. Que no interior da sacola plástica do abordado foram encontrados 91 papérolas de COCAÍNA; 87 trouxinhas de MACONHA e 5 "pedras" de CRACK, mais uma folha com anotações que faziam referência ao tráfico e a quantia de R\$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS) em cédulas diversas. Com a abordada foram encontradas dentro de uma pochete 4(QUATRO) "pedras" de CRACK. Que indagados, DANILO admitiu que havia retirado as drogas no bairro Butantã na cidade de S. Paulo, com um indivíduo desconhecido de vulgo "VEIO", e entregaria a um indivíduo também desconhecido que trajava blusa vermelha e calça preta, na praça do Campo Limpo na cidade de São Paulo. Que DANILO informou ainda que receberia pelo transporte das drogas a quantia de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). Que a abordada, ao

ser indagada sobre as drogas encontradas em sua pochete, afirmou que eram para consumo próprio, inclusive, havia feito uso de droga minutos antes com DANILO, mas desconhecia o conteúdo de sua mochila. Que diante dos indícios de crime, foi dado voz de prisão aos abordados." (fl. 03).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o local onde o acusado foi preso é próximo de ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado. O acusado reagiu de forma tranquila à abordagem. Não encontrou um cachimbo com o acusado.

Em solo policial, a testemunha, MARIA SARA ALVES DE OLIVEIRA, declarou: "Que está ciente da imputação que lhe é feita, qual seja: POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Que é usuária de drogas e não estava no local traficando, mas sim usando. Que trabalha fazendo "programas" e conhece DANILO por já ter comprado drogas dele outras vezes. Que havia feito uso de CRACK e adquiriu de DANILO mais quatro "pedras", por R\$ 5,00 (CINCO REAIS) cada. Que ao pagar a DANILO pelas drogas e colocá-las em sua pochete, enquanto deixava o local foram abordados por policiais militares e conduzida ao distrito policial." (fl. 04).

Interrogado extrajudicialmente pela autoridade, o réu, DANILO DOS SANTOS, declarou: "Que está ciente da imputação que lhe é feita, qual seja: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Que cientificado pela Autoridade Policial que a colaboração voluntária pode acarretar benefícios processuais/penais, CONFESSA, perante a Autoridade Policial o crime cometido. Que estava vendendo drogas no momento em que foi abordado por policiais militares, e MARIA é usuária de CRACK e tinha acabado de comprar quatro "pedras" com o declarante, as quatro "pedras" que os PMs encontraram em sua bolsa. Que vendia as drogas COCAÍNA (DEZ REAIS), MACONHA (VINTE REAIS) e CRACK (CINCO). Que recebeu as drogas de indivíduo desconhecido de vulgo "NEGUINHO", no bairro Campo Limpo, na cidade de S. Paulo. Que após vender as drogas prestaria contas a "NEGUINHO". Que vendia drogas nas imediações do local onde foi abordado há uma semana. Que recebia em torno de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) por dia com a venda de drogas." (fl. 09).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime de tráfico de drogas tal como narrado na denúncia. Disse que estava passando por dificuldade financeira e resolveu fazer o transporte da droga pelo valor de R\$ 200,00. Pegou a droga no Butantã e ia entregar na Praça do Campo Limpo. Disse ser usuário de crack. Ia receber o pagamento parte em crack e parte em dinheiro. As pedras de crack eram do acusado e estava transportando cocaína e maconha. Estava fazendo uso com Maria das pedras de crack que já havia recebido como pagamento. Negou que estivesse vendendo droga. Negou que tivesse vendido crack para a Maria. Tem passagens por roubo. A Maria sabia que o acusado estava transportando a droga. Ambos iriam dividir o valor pelo serviço. Assumiu sozinho a responsabilidade pela droga porque ela estava apenas lhe auxiliando.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu, pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos, no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-los falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009) No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados, inclusive com a confissão do réu nas fases policial e judicial. Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (além de ser reincidente, o que será considerado na fase seguinte, o réu ostenta maus antecedentes pelos processos 0006097-57.2008.8.26.0609, fl. 168, 0007690-53.2010.8.26.0609, fl. 168 e 3001487-53.2012.8.26.0609, fl. 169, razão pela qual majoro a pena do acusado em 1/6 para cada mau antecedente); conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava maconha, cocaína e crack e considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de crack e em 1/6 quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Portanto, valoro essa circunstância em 1/4).

Assim, fixo a pena base em 3/4 (1/2+1/4) acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal em 1/6.

Verifico, ainda, que o réu é reincidente, conforme processo nº 1517689-17.2019.8.26.0228, registrado na certidão de antecedentes criminais à fl. 167, de modo que a pena deve ser majorada em 1/6.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão, de modo que atenuo a pena em 1/6.

Somando as circunstâncias agravantes e atenuantes, verifico que a pena deve ser agravada em 1/6 (+1/6+1/6-1/6), atingindo o patamar de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do réu.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor

de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando o montante de pena superior a 08 (oito) anos, ser o réu reincidente bem como a quantidade e natureza da droga.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu, DANILO DOS SANTOS, ao cumprimento de pena privativa de liberdade, consistente em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito do réu de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Defiro ao acusado os benefícios da gratuidade da justiça.

Fixo os honorários dos patronos nomeados nos termos do convênio celebrado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no valor máximo previsto na respectiva tabela. Expeça-se certidão.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA